

Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il 24/04/2026

RG n. [REDACTED]

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marco Bottino in funzione di Giudice del lavoro, a seguito di deposito di note sostitutive dell'udienza del 17.4.26 ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. [REDACTED]/2025 vertente

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunziata Cinzia e Nunziata Gaetano

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore difeso come in atti

RESISTENTE

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 18.12.25 la ricorrente ha convenuto in giudizio il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** per sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici: 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 107,18 giorni di ferie maturate e non godute e di indennità di festività soppresse maturate -ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con conseguenziale CONDANNA giudiziale – a carico della*



resistente Amministrazione di corrispondere alla parte ricorrente la somma complessiva Lorda di € 8.359,87 di cui a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e di indennità di festività sopresse maturate oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo,

-per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari;

Si è costituito il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione.

Come risulta dalla documentazione di causa, la ricorrente ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato; ciò, in particolare, nel corso degli Anni Scolastici: dal 2015/2016 al 2018/2019.

Ha allegato parte ricorrente che, per i suddetti rapporti di lavoro, la ricorrente non ha mai richiesto né fruito di periodi di ferie e non ha percepito la relativa indennità sostitutiva; né risulta che alcuna comunicazione o contestazione in merito sia stata formulata dai rispettivi dirigenti scolastici; che, oltre alle ferie non godute, spettano alla ricorrente anche le giornate di festività soppresse maturate, ai sensi della normativa vigente e della contrattazione collettiva nazionale (art. 5, comma 8, D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983; CCNL comparto Scuola), atteso che i rapporti di lavoro hanno avuto una durata superiore a tre mesi e che tali giornate non risultano essere state fruito né retribuite alla cessazione del servizio.

Ha richiesto la condanna della resistente alla somma lorda di € 8.359,87 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e per festività sopprese;

Tanto chiarito si ritiene il ricorso fondato e pienamente meritevole di accoglimento.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale.

Ed invero la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3021/2020, ha affermato la natura



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/04/2026
risarcitoria dell'indennità in questione con applicazione del termine di prescrizione
decennale.

Sulla tematica oggetto di controversia giova richiamare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, affrontando la questione, ha osservato: “ *Per quanto concerne il comparto scuola, che odiernamente ci occupa, la Corte di Cassazione nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti precari, con plurime pronunce ha stabilito il seguente principio di diritto: il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 14268/2022; Cass. Civ. Sez. lav. - 15.05.2024, n. 13440).*

Da ultimo, la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 16715 del 17/06/2024 ha ribadito e confermato i principi poc'anzi riferiti, specificando, inoltre, quanto segue: “*Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso*



diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.” Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. (Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).

Sotto un profilo normativo, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: *“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.*



Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, *“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica... Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”*.

La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.

In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.



Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.

Il suddetto orientamento risulta ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 27 novembre 2023, n. 32807; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2023, n. 8803; Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2022, n. 21780; Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).

In virtù di una piana applicazione dei suddetti principi, la domanda di parte attrice deve essere accolta posto che l'Amministrazione convenuta ha ommesso di provare di aver adeguatamente informato il ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitata a fruirne.

All'applicazione alla fattispecie concreta dei principi di diritto sopra richiamati consegue l'accoglimento del ricorso;

Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, dovrà pertanto, essere condannato a pagare, in favore della ricorrente, complessivi € 8.359,87 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli Anni Scolastici 2015/2016 2016/2017 2017/2018 e 2018/2019, oltre interessi dal dovuto al saldo.

La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.



RG n. [REDACTED]

P.Q.M.

1) Condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 8.359,87 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016 2016/2017 2017/2018 e 2018/2019;

Aversa, 24/4/2026

Marco Bottino

